

1500692-17.2019.8.26.0047

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CAROLINE SALES BENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

CAROLINE SALES BENTO foi denunciada pelo Ministério Público Federal (fls. 86/88)

como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500692-17.2019.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500692-17.2019.8.26.0047

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CAROLINE SALES BENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

CAROLINE SALES BENTO foi denunciada pelo Ministério Público Federal (fls. 86/88)

como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 23 de março de 2019, por volta de 18:30h, na Rua São Benedito, 160, nesta Cidade e Comarca de Assis, transportava e trazia consigo, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1.071,86 gramas de maconha.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo restou apurado, após o recebimento de várias notícias dando conta de que a denunciada estaria "vendendo drogas nesta cidade", dois Policiais Militares em patrulha a avistaram caminhando pela via pública e a abordaram, oportunidade em que constataram que ela trazia consigo dois tijolos de maconha e uma porção menor, os quais totalizaram 1.071,860 gramas, além de uma balança de precisão, um rolo de filme plástico, uma fita transparente e R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em

espécie.

A materialidade está comprovada. Conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20-21, foram apreendidos em poder da denunciada dois tijolos e uma porção da referida droga, totalizando 1.071,86 gramas, além dos seguintes petrechos que denotam que a acusada se dedicava ao tráfico: balança de precisão, rolo de filme plástico e fita adesiva.

Submetida a exame pericial, confirmou-se que na substância apreendida em poder de CAROLINE foi detectada a presença de Tetrahydrocannabinol (THC). Consta do referido laudo que a substância "consta na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito No Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores", sendo considerada capaz de causar dependência física ou psíquica (fls. 26-27).

Inquirida em sede policial, CAROLINE admitiu ter adquirido cinco quilos da droga no Paraguai, pelo valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) por quilo, em uma cidade que fica ao lado de Ponta Porã, e a estava vendendo neste município (fl. 04).

As testemunhas reforçaram o quanto asseverado pela denunciada, acrescentando que, quando de sua prisão, ela admitiu que vendia o quilo da maconha por R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais - fls. 02-03).

Evidenciada está, portanto, a transnacionalidade do delito e a responsabilidade da denunciada pela droga. Dessa forma, há provas da materialidade e indícios suficientes de que a denunciada, de forma livre e consciente, importou, transportou e trouxe consigo drogas para entrega ao consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificada (fl. 96), a ré apresentou defesa prévia (fls. 113/118). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fls. 126/127). A ré foi citada e intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento (fl. 144).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogada a ré (fls. 168/171).

As partes se manifestaram em alegações finais (fls. 179/183 e 185/191).

Às fls. 192/193 sobreveio decisão em que o Juízo Federal suscitou conflito de competência com o argumento de que, em audiência, a acusada desmentiu a versão de que teria adquirido as drogas no Paraguai, o que, a princípio, retiraria o caráter de transnacionalidade do crime.

O Superior Tribunal de Justiça declarou este Juízo da 2ª Vara Criminal de Assis competente para o julgamento da ação penal (fls. 222/223).

As partes concordaram com o aproveitamento de todos os atos processuais, inclusive dos memoriais (fls. 228 e 234).

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e pelo laudo toxicológico (fls. 57/59), que testou positivo para Tetra-hidrocanabinol, substância catalogada como droga pela Portaria 344/98 da ANVISA.

Nesse sentido, o policial militar Eduardo Silva Leite declarou que, na data dos fatos, estava em serviço, em patrulhamento de força tática pelo bairro da Vila Souza, quando, na Rua São Bento, deparou-se com a ré. Já era de conhecimento da equipe que ela realizava o tráfico. Realizaram a abordagem e, durante busca pessoal, localizaram na bolsa dela 2 tijolos de maconha e 1 porção menor, cerca de 1 kg no total. Ela prontamente admitiu que estava com a droga a fim de entregar a uma pessoa desconhecida. Ela asseverou que adquiriu a droga no Paraguai, cerca de 10 kg, mas que já havia vendido o restante.

O informante Josiney Américo Bento relatou que é pai da ré. Disse que trabalha como pescador, sendo que a ré também trabalha com ele fazendo filetagem de tilápia e feira e ganha 80 reais por dia. Há muito tempo a ré começou a usar droga, mas hoje em dia ela se livrou do vício. A ré já teve um companheiro, o qual também era usuário e acabou tirando a própria vida. A acusada chegou a mencionar que ela devia dinheiro referente a compra de drogas.

O informante Washington Barbosa Pereira Fernandes afirmou que trabalha com o pai da acusada, bem como com ela. Sabe que ela era usuária de droga. A acusada era bem

agitada e, em dado momento, começou a ficar distante. Interrogada, a ré CAROLINE confessou que realmente estava transportando a droga, que estava em sua bolsa, mas não a buscou no Paraguai. O dinheiro que estava consigo era seu, bem como que a porção menor seria utilizada para o uso próprio. Os 2 tijolos lhe foram entregues para que levasse para outro lugar. Os policiais a abordaram e localizaram a droga. Na hora do nervosismo, acabou dizendo que pegou a droga no Paraguai, mas não era verdade. Também não é verdade que iria vender a droga, somente ia levar a droga para outra pessoa, cujo nome não pode declinar. Levaria a droga de um traficante para outro. Seu esposo devia muito dinheiro para esses traficantes e, depois que ele se matou, estes a procuraram, dizendo que a dívida tinha que ser paga. Não sabe quanto era a dívida. Os traficantes que mandaram dizer, caso fosse abordada pela polícia, que havia obtido a droga no Paraguai. Usava maconha. Disse que percorreu a Av. Davi Passarinho inteira à pé, com a droga, mas não encontrou a pessoa para quem deveria entregar a droga, razão pela qual deu a volta no quarteirão, momento em que foi abordada. Não sabe o porquê de a polícia ter realizado sua abordagem, mas ficou bastante nervosa. Está arrependida.

Como se vê, a prova é segura e hábil ao juízo condenatório.

Com efeito, a confissão da ré conforta o testemunho policial, no sentido de que ela trazia consigo, sem autorização legal, drogas com destinação ao tráfico.

Tais circunstâncias afastam qualquer dúvida quanto à configuração do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a quantidade de droga justificam o reconhecimento de maior censurabilidade, de modo a conduzir à intensificação da pena na fração de 1/5, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo a reprimenda em 1/4. Contudo, tal diminuição não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ. Assim, a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Com efeito, não vislumbro, no caso em tela, a transnacionalidade apontada na exordial acusatória, motivo pelo qual deixo de aplicar a referida causa de aumento.

Incide, por outro lado, a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista não haver prova de que a sentenciada seja reincidente, tenha Maus antecedentes, dedique-se a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ao caso, afigura-se adequada a redução da reprimenda em 2/3, de modo que torno definitiva a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré CAROLINE SALES BENTO ao cumprimento de 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, c.c da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: Como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.c § 3º do mesmo artigo.

Diante disso, considerando-se que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a única circunstância judicial desfavorável à sentenciada não é suficiente a atrair o regime mais gravoso, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Substituição por pena restritiva de direitos: Incabível. Não mais subsiste a

vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do do Código Penal.

No caso em tela, verifico estarem presentes os requisitos do art. 44 do CP, motivo pelo qual converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Suspensão condicional da pena: incabível, diante da substituição por pena restritiva de direito.

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Destinação dos bens apreendidos: determino a destruição da balança, bolsa e droga apreendidas.

Além disso, determino o perdimento da quantia de R\$ 250,00, uma vez que sua origem lícita não foi demonstrada.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos da sentenciada (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se a sentenciada para pagamento da pena de multa, atentando a z.

serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispenso a ré do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA